

ANEXO II – CASO DE ESTUDIO LAGOS PARK

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR – 2025

“Un emprendedor decide abrir un parque acuático en las afueras de Villa María. Se registra como empresa unipersonal, asumiendo personalmente los costos iniciales y gestionando todas las decisiones operativas. Contrata personal por temporada y promueve el parque en redes sociales bajo una marca propia. Aunque puede expandirse en el futuro, comienza con esta estructura sencilla que le permite experimentar y ajustar el negocio con mayor libertad.”

¿Qué es una empresa unipersonal?

empresa unipersonal es aquella que está **constituida y administrada por una sola persona física**, quien asume la responsabilidad de las decisiones, la inversión inicial, la gestión operativa y, en muchos casos, también las obligaciones económicas y legales. Es una forma jurídica común en etapas iniciales de emprendimientos.

Características clave aplicadas a un parque de diversiones en el agua:

1. Titular único

El emprendimiento es propiedad de una sola persona, quien registra la actividad a su nombre y **asume todo el riesgo empresarial**. En este caso, el propietario es quien planifica, organiza y ejecuta el proyecto del parque acuático.

2. Capital inicial propio

La inversión para la infraestructura (piletas, toboganes, vestuarios, etc.) y los servicios (personal, seguridad, mantenimiento) proviene exclusivamente del titular, al menos en el inicio.

3. Responsabilidad ilimitada

Salvo que esté registrada como una E.U. (Empresa Unipersonal con responsabilidad limitada, en países donde se permite), el emprendedor responde **con su patrimonio personal** ante deudas o demandas relacionadas con el parque.

4. Gestión directa y personalizada

El dueño **toma las decisiones estratégicas y operativas**, lo que permite flexibilidad y rapidez, por ejemplo, al incorporar nuevas atracciones, promociones o contratar personal según temporada alta o baja.

5. Simplicidad legal y contable

Es una forma jurídica de fácil constitución, con menor carga administrativa. Esto favorece al emprendedor en las primeras etapas, especialmente si el parque comienza con una escala local o regional.

6. Imagen comercial unificada

Aunque la figura sea unipersonal, el parque puede operar con **nombre de fantasía o marca**, dándole identidad comercial, sin dejar de ser una empresa individual.

✓ Constitución jurídica de una empresa unipersonal ante AFIP y ARCA

Todos estos pasos fueron ejecutados por el emprendedor del parque acuático

1. Inscripción ante AFIP

La persona que desea emprender un parque de diversiones acuático como empresa unipersonal debe:

- **Inscribirse como persona física** en AFIP (no como sociedad).
- Obtener su **CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria)**.
- Elegir el **régimen tributario** que utilizará:
 - **Monotributo** (si la facturación y características lo permiten): régimen simplificado para pequeños contribuyentes.
 - **Responsable Inscripto (RI)**: si se supera el tope de facturación del monotributo o se requiere emitir facturas con IVA discriminado.

Ejemplo: Si el parque ofrece entradas, alquiler de cabañas y venta de alimentos, y sus ingresos anuales superan los topes del monotributo, deberá inscribirse como Responsable Inscripto.

2. Alta en ingresos brutos (ARCA – Córdoba)

- Se debe inscribir en el **Impuesto sobre los Ingresos Brutos** como **contribuyente local** (en caso de operar solo dentro de Córdoba) o en el **Régimen de Convenio Multilateral** si opera en más de una provincia.
- Esta inscripción se realiza ante **ARCA** o por la plataforma del **CIDI** (Ciudadano Digital).

Importante: Aunque se trate de una empresa individual, los ingresos del parque se consideran comerciales y deben tributar en esta categoría.

3. Habilitación municipal (opcional pero recomendable)

- Según la localidad donde se instale el parque, se deberá tramitar la habilitación comercial correspondiente y cumplir con normas de seguridad, bromatología, accesibilidad, etc.

Responsabilidad del titular

- **La empresa unipersonal no separa el patrimonio personal del comercial**, por lo que ante deudas o reclamos, el titular responde **con sus bienes personales**.
- No es lo mismo que una **Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)**, donde existe una separación legal entre la empresa y la persona.